Riesgos de no gestionarlo

A continuación presentamos los principales riesgos a los que se puede ver expuesta una empresa que presente conflictos de interés. Estos pueden ser responsabilidad civil, penal, financiero y daño reputacional.

Responsabilidad Civil

Si una empresa demuestra que fue perjudicada por un conflicto de interés no declarado tiene derecho a ir a la justicia. Puede pedir que se devuelvan los beneficios obtenidos indebidamente y que se pague una indemnización por el daño causado.

Responsabilidad Penal

Con la nueva Ley de Delitos Económicos en Chile, un conflicto de interés mal gestionado podría configurar un ilícito mayor con consecuencias penales, no solo para la empresa, sino también para las personas involucradas.. Es uno de los cambios más relevantes de los últimos años para quienes ocupan cargos de decisión.

Riesgo Financiero

Un conflicto de interés no gestionado puede derivar en fraude y pérdidas económicas directas para la empresa, como estafas, pago por servicios no prestados, facturas irregulares o desvío de recursos. Sin un proceso claro de detección, este tipo de situaciones son difíciles de identificar a tiempo.

Daño Reputacional

Este suele ser el golpe más duro y difícil de revertir. Pérdida de confianza de inversionistas, clientes, cobertura negativa en medios, dificultad para atraer talento. Y para las sociedades anónimas abiertas, además impacta directo en el valor de las acciones.

® **Plutto 2026** - Todos los derechos reservados